

시 정 요 구 / 통 보

1. 제 목 : 공유재산 물건상태 등록·관리 불철저
2. 소관부점 : 부산지역본부, 남부개발처
3. 내 용 :

가. 업무개요

부산지역본부는 「공유재산 및 물품 관리법」 제43조의2 및 부산광역시와 2019. 11. 30. 체결한 「부산광역시 공유재산 관리·처분 위탁 갱신 계약서」에 따라 부산광역시로부터 위탁 받은 공유재산에 대부·매각 및 변상금 부과 등 재산관리 업무²⁵⁾를 수행하고 있으며

남부개발처는 공유재산의 위탁관리업무를 총괄하며 위탁관리 기획 및 업무시스템의 개선 등 업무를 수행하고 있다.

25) 부산광역시 공유재산 관리 개요

구 분	내 용
위탁계약기간	[최초] 2016. 12. 1.~2019. 11. 30. (3년) [갱신] 2019. 12. 1.~2022. 12. 31. (3.1년)
업무관할구역	부산광역시 16개 구·군, 경상남도 김해시
관리건수(재산가액)	2020. 9. 30. 현재 토지 2,927필지(3,307억원) / 건물 23개동(25억원)

나. 관계 법령·내규 및 판단 기준

「수탁 공유일반재산 관리·처분 업무요강」(이하 “요강”이라 한다) 제5조에 따르면 1년에 1회 이상 실태조사를 하여 재산의 관리, 점유현황, 이용실태 등을 조사하여 대장에 정리하여야 한다고 되어 있고

요강 제7조에 따르면 실태조사 시 무단점유자가 있는 경우 변상금이 부과된다는 사실을 고지하고 자진명도를 촉구하고 요강 제37조에 따라 공유재산을 무단으로 점유한 기간에 대하여 변상금을 부과한다고 되어 있다.

한편, 개발재산관리 업무시스템(이하 “공공개발BPM”이라 한다)에서는 공유재산의 물건상태²⁶⁾를 등록한 후 재산관리 업무를 수행할 수 있도록 되어 있어 재산관리 담당자는 공유재산의 실제 현황에 부합하게 물건상태를 등록한 후 변상금 부과 등의 재산관리업무를 수행하여야 한다.²⁷⁾

따라서, 재산관리 담당자는 신규 수탁한 재산 또는 토지 분할로 인해 새로 생성된 재산에 대해서는 실태조사 후 해당 공유재산을 현황에 맞게 물건상태를 등록하여 관리해야 하고, 1년에 1회 이상 실시하는 실태조사 결과 물건상태가 종전에 입력되어 있는 내용과 달리 무단점유가 확인되면 실제 이용상태에 맞게 이를 변경등록하고 그에 맞게 변상금 부과 등의 사후관리를 하여야 한다.

26) 대부중(입찰), 대부중(수의), 대부대상(입찰), 대부대상(수의), 무단점유, 미활용(하자), 사용제한, 처분대상(입찰), 처분대상(수의) 등 물건의 관리 상태를 등록하는 것을 말함

27) 대부계약 만료 후에 명도하지 않고 무단점유인데도 물건상태가 ‘무단점유’가 아닌 ‘대부중’으로 입력되어 있거나 제3자가 무단점유 중인 것으로 확인된 재산의 물건상태가 ‘무단점유’가 아닌 ‘사용제한’으로 입력되어 있을 경우 무단점유자에게 변상금 사전통지 등 후속조치 대상으로 인지하기 어려움

다. 감사결과 확인된 문제점

그런데 부산지역본부에서 관리 중인 공유재산에 대하여 감사일 현재 공공개발BPM상 물건상태 등록 및 재산관리 현황을 점검한 결과

(1) 물건상태 등록·관리 및 변상금 부과 불철저

2016. 12. 1.에 수탁한 ‘□□□□□ □□□ □□□ 000-00’(◆, 0m²) 소재 공유재산의 경우 2020. 5. 26. 모필지 동소 000-00로부터 분할되어 지번·면적 등 현황이 변경됨에 따라 물건상태를 새로 등록하여야 하는데도 물건상태를 등록하지 않고 있었으며, 실제 현황이 무단점유 중인 데도 변상금을 부과하지 않고 있는 등

[표 11] 및 [별표 10] “물건상태 미등록 공유재산 관리 내역”과 같이 신규 수탁 후 물건상태를 등록하지 않은 재산 15건, 토지 분할 등의 사유로 지번·면적 등 공유재산의 실제 현황이 변동되었는데도 현황에 맞게 물건상태를 등록하지 않은 재산 12건 등 총 27건의 공유재산이 물건상태를 등록하지 않고 있었고, 그 중 7건은 무단점유 중인데도 변상금 부과를 하지 않고 있었다.

[표 11] 물건상태 미등록된 공유재산의 관리 현황

(단위 : 건)

미등록 건수 (A)=(B)+(C)	재산관리 현황	
	무단점유 (B)	기타(미활용 등)* (C)
27	7	20

* 도로, 도로변 유흥지, 분할 전 대부중 등 미활용 또는 사용불가한 경우 등임

또한, 2016. 12. 1.에 수탁한 ‘□□□□□ □□□ □□□ 000-00’(◆, 0,000.0m²) 소재 공유재산의 경우 피대부자 ○○○의 대부계약(계약기간 2017. 1. 1.~2018. 12. 31. 연간 대부료 44,974천 원)이 2018. 12. 31. 만료되었고, 대부계약이 만료된 이후 공유재산을 명도하지 않고 무단점유 중인 사실이 확인되었는데도 감사일 현재까지 물건상태를 ‘대부 중’으로 관리하고 있었으며 변상금 부과 등의 조치를 하지 않는 등

[표 12]의 공유재산 총 12건(연간 대부료 총 63,208천 원)에 대해 대부계약이 만료된 후 무단점유 중인 것으로 확인되어 이용상태에 맞게 물건상태를 ‘무단점유’로 변경등록하고 변상금 부과 등 후속조치를 하는 것이 타당한데도 감사일 현재까지 물건상태를 ‘대부 중’으로 관리하고 있는 것으로 확인되었다.

[표 12] 대부계약 만료 공유재산 미조치 내역

(단위 : 천 원)

순 번	소 재 지	만료된 대부계약			
		피대부자	연간 대부료	계약 만기일자	물건 상태
합 계(총 12건)			63,208	-	-
1	“기재생략”				
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					

(2) 공공개발BPM 시스템 개선 필요

위 (1)과 같은 문제가 발생하는 원인을 살펴보면, 공유재산을 공공개발BPM을 통하여 관리하고 있으나 공공개발BPM에는 업무현황을 모니터링²⁸⁾ 할 수 있는 기능이 없어 재산관리 담당자가 보유물건 및 대부계약 현황을 수기로 관리²⁹⁾해야 하거나 별도로 해당 내용을 조회하여 업무를 수행해야 하는데 기인하고 있다.

따라서, 물건상태 등록 및 변상금 부과 업무를 지연·누락 없이 수행하기 위해서는 공유재산이 신규 수탁되거나 토지 분할 등으로 인해 새로 생성된 후에 설사 물건상태가 미등록되었더라도 [그림 4]의 ㉠와 같이 보유물건 현황에서 미등록 현황을 확인한 후 등록·관리할 수 있어야 하고, 대부계약이 만료되었는데도 대부중으로 관리 중인 물건에 대해서는 ㉡처럼 계약만료 대상을 확인하여 이용현황에 맞게 물건상태를 변경할 수 있어야 하며, 무단점유로 확인된 재산에 대해서는 ㉢와 같이 변상금을 부과할 수 있도록 하는 등 재산관리 담당자가 공유재산 관리를 위해 수행해야 할 업무 목록을 쉽게 인지할 수 있는 방향으로 공공개발BPM을 개선할 필요가 있다.

28) 국유BPM에서는 [그림 4]와 같은 모니터링(기일관리, 업무목록 등) 기능을 구축하여 관리하고 있음

29) 대부계약기간을 확인하여 연차갱신, 계약갱신 등의 업무를 수행하는 경우를 말함

[그림 4] 공공개발BPM 업무현황 모니터링 기능(예시)

	소제지	물건투자금액	물건건물면적	물건상태
a	[REDACTED]	0.00	0.00	물건미등록(상성대상)
	[REDACTED]	0.00	0.00	물건미등록(상성대상)
	[REDACTED]	0.00	0.00	물건미등록(상성대상)

> 사용자 모니터링 목록	더보기 >
민원 및 공통업무(22)	
실태조사(80)	
무단점유 관리(541)	
대부관리(404)	
대부신청현황(2)	
가설건축물(2)	
연차경신/계약만료 대상(192) 계약만료 재산현황(208)	
처분관리(0)	
채권관리(3577)	

> 사용자 모니터링 목록	더보기 >
민원 및 공통업무(22)	
실태조사(80)	
무단점유 관리(541) 무단점유자 확인 현황(37) 사전통지 미충당현황(51) 사전통지 이외현황(0) 확정부과 미실시현황(116) 확정부과 미충당현황(146) 변상금 정기부과대상(191)	
대부관리(404)	
처분관리(0)	
채권관리(3577)	

[소관부점 의견] 부산지역본부는 감사 결과를 수용하고 향후에는 실제 현황에 맞게 물건상태를 등록하고 후속 재산관리 업무를 철저히 수행하겠다고 하였고,

남부개발처는 공유재산의 위탁기간이 한시적(2022. 12. 31. 종료)이라 공공개발BPM 개선에 한계가 있으며 위탁기간의 연장 가능성, 재산관리 담당자의 업무 편의성 제고 등을 고려하여 가능한 범위에서 공공개발 BPM 개선방안을 검토하겠다고 하였다.

4. 조치할 사항

① 부산지역본부 본부장은 물건상태 등록이 누락된 공유재산 27건에 대해 물건상태를 등록하고³⁰⁾, 그 중 무단점유로 확인된 7건에 대해서는 변상금을 부과하도록 하며

30) 2020. 10. 30. 현재 전체 27건에 대한 물건상태 등록은 완료되었음

대부계약이 만료된 후 무단점유 중인 것으로 확인된 12건에 대해 물건상태를 '무단점유'로 변경한 후 변상금을 부과하도록 하고, 향후 이용상태 등에 따른 물건상태 등록·관리를 소홀히 하는 사례가 발생하지 않도록 직원 직무교육을 실시하시기 바랍니다. (시정)

② 남부개발처장은 물건상태 등록·관리 및 변상금 부과 업무 등 공유재산 관리를 위한 업무 모니터링이 가능하도록 공공개발BPM을 개선하여 운영하는 방안을 마련하시기 바랍니다. (통보)

[별표 10]

물건상태 미등록 공유재산 관리 내역

순번	소재지	변동원인	변동원인자	사용현황
합 계 27필지(무단점유 : 7필지, 미활용 : 20필지)				
무단점유중인 공유재산 소계(7필지)				
1	“기재생략”			
2				
3				
4				
5				
6				
7				
미활용중인 공유재산 소계(20필지)				
8	“기재생략”			
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				